

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4219/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท ชาเตอร์ เครดิต จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

ป.วิ.อ. มาตรา 185

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 13, มาตรา 37, มาตรา 72, มาตรา 6, มาตรา 29, มาตรา 37

จำเลยใช้ชื่อ ว่าบริษัทเงินทุนในการประกอบธุรกิจโดยจำเลยมิใช่บริษัทเงินทุนตามกฎหมาย ต่อมาระหว่างอุทธรณ์ได้มีประกาศใช้บังคับ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ. 2526 ซึ่งมาตรา 37 บัญญัติให้เลิกใช้ชื่อดังกล่าวภายใน 180 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ก. ใช้บังคับ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ บริษัท เลิกใช้ชื่อ ว่าบริษัทเงินทุน ดังนี้ จำเลยมิได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 13,72 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ. 2522 อีกต่อไปถือได้ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันใช้ชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นภาษาจีนอ่านว่า "จื่อ กิม อู่หัง กงชี่" อันมีความหมายว่าบริษัทเงินทุนจำกัด ในการประกอบธุรกิจ โดยจำเลยกับพวกมิใช่บริษัทเงินทุนและได้ร่วมกันประกอบธุรกิจเงินทุนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ฯ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 8, 11, 13, 71, 72, 78 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ฯ พ.ศ. 2526 มาตรา 6, 29

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง เรียงกระทงลงโทษรับลดกึ่งแล้ว คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 130,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 1 ปี 3 เดือน และปรับคนละ 130,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานใช้ชื่อหรือสำแดงชื่อที่มีความหมายว่า บริษัทเงินทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13, 72 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 มาตรา 6, 29 นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้องและคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสามว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2525 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2527 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันใช้ชื่อของบริษัทจำเลยที่ 1 ว่า "จือ กิม อู่หัง กงชี่" อันเป็นชื่อที่มีความหมายว่าบริษัทเงินทุนจำกัด ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจำเลยที่ 1 มิใช่บริษัทเงินทุนตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2526 ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2527 จำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เตอร์เครดิต จำกัด จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทฯ เตอร์บีสเนส จำกัด มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดฐานใช้ชื่อหรือสำแดงชื่อในธุรกิจว่า บริษัทเงินทุนหรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 มาตรา 37 รื้อไม่พิเคราะห์แล้ว พระราชกำหนดดังกล่าวมาตรา 37 บัญญัติว่า "ให้บุคคลซึ่งใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคำว่า "การลงทุน" "เครดิต" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอยู่แล้วในวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ เลิกใช้ชื่อคำแสดงชื่อหรือคำอื่นใดดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ" ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เตอร์เครดิต จำกัด จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทฯ เตอร์บีสเนส จำกัด เป็นการเลิกใช้ชื่อคำว่า "บริษัทเงินทุน" ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 มาตรา 37 บัญญัติไว้แล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงมิได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โจทก์กล่าวฟ้องอีกต่อไป ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิดฐานใช้ชื่อหรือสำแดงชื่อในธุรกิจว่า บริษัทเงินทุนหรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานใช้ชื่อหรือสำแดงชื่อที่มีความหมายว่า บริษัทเงินทุนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13, 72 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงิน

ทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526มาตรา 6, 29
นั้น ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>